

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구 및 통보

제 목 [27] 설치조건부 구매계약 입찰참가자격 검토 미흡

소 관 부 서 ●발전소 ▲부

조 치 부 서 ●발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

●발전소 ▲부(前 ❸부, 직제개편 20##. #. #.)는 발전설비의 일상점검, 경상정비, 계획예방정비, 개선계획 수립 및 설계 등의 업무를 담당하고 있다.

▲부에서는 20##년 #월 ●발전소 발전설비 복구공사와 관련하여 □ 구매 계약을 체결하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제9조 제1항에 따르면 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록하고, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다고 되어 있으며 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사는 「건설산업기본법 시행령」 제8조에서 정하고 있으며 그 내용은 아래와 같다.

「건설산업기본법 시행령」에 따른 경미한 건설공사

제8조(경미한 건설공사 등) ① 법 제9조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경미한 건설공사"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다.

1. 별표 1에 따른 종합공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 1건 공사의 공사예정금액[동일한 공사를 2이상의 계약으로 분할하여 발주하는 경우에는 각각의 공사예정금액을 합산한 금액으로 하고, 발주자(하도급의 경우에는 수급인을 포함한다)가 재료를 제공하는 경우에는 그 재료의 시장가격 및 운임을 포함한 금액으로 하며, 이하 "공사예정금액"이라 한다]이 5천만 원 미만인 건설공사
2. 별표 1에 따른 전문공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만 원 미만인 건설공사. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사를 제외한다.
 - 가. 가스시설공사
 - 나. 삭제<1998.12.31.>
 - 다. 철강재설치공사 및 강구조물공사
 - 라. 석도설치공사
 - 마. 승강기설치공사
 - 바. 철도·궤도공사
 - 사. 난방공사
3. 조립·해체하여 이동이 용이한 기계설비 등의 설치공사(당해 기계설비 등을 제작하거나 공급하는 자가 직접 설치하는 경우에 한한다)

자료: 「건설산업기본법 시행령」 발췌

한편, 「건설산업기본법 시행령」 제7조(건설업의 업종 및 업무내용) 별표 1의 건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 따른 전문공사 중 ‘기계설비·가스공사업’은 건축물·플랜트 그 밖의 공작물에 급배수·위생·냉난방·공기조화·기계기구·배관설비 등을 조립·설치하는 공사로 되어 있다.

「계약예규」 제2조의2(물품, 용역, 공사가 혼재된 계약의 집행)에 따르면 계약담당자는 물품, 용역, 공사 중 2개 이상 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 사업계획 단계부터 분할 발주 여부를 검토하고 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어 건설산업기본법, 전기공사업법, 정보통신공사업 등 공사 관련 법령을 준수하도록 하고 있다.

이와 관련하여 우리회사 ♡처에서는 20##년, 20##년, 20##년 각각 전 처·실 및 부서에 “물품·용역·공사가 혼재된 계약 청구 시 유의사항”이란 공문을 발송

하였으며 이 공문 내용에 따르면 설치가 포함된 물품·용역 계약 요청 시 입찰참가자격과 관련하여 공사법령에 적합한 공사업종을 지정하도록 하였다.

따라서 ●발전소에서는 공사가 혼재되어 있는 물품·용역 계약 발주 시 법령의 위반사항이 없고 계약 목적물의 품질을 확보할 수 있는 입찰참가자격을 지정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

“●발전소 □ 구매”건의 입찰공고문에서 정한 입찰참가자격을 보면 「계약규정 시행세칙」 제36조에 따른 지역제한(본점 소재지가 ㄴ도에 있는자)과 「중소기업기본법」 제2조에 따른 소기업·소상공인 확인서를 소지한 자로 되어 있다. 그런데 해당 계약 건의 인도조건은 설치 조건부로 총 #대를 단순히 납품만 하는 것이 아니라 위 밸브가 작동될 수 있도록 설치를 하여야하며 이를 위해서는 별도의 설치 공사가 수반된다.

따라서 이 건의 입찰참가자격 지정 시 「건설산업기본법」 및 같은 법 시행령 등에 따른 공사면허의 필요 유무를 검토하였어야 하나 이에 대한 충분한 검토가 없었음이 감사결과 확인되었다.

다만 이건 감사 중 위 계약의 입찰참가자격을 검토한 결과, 「건설산업기본법 시행령」 제8조에 따른 경미한 공사에 해당되어 별도의 기계설치공사 면허가 필요한 것은 아니나, 이와 같이 입찰참가자격에 대한 검토가 미흡할 경우 계약 목적물에 대한 품질확보가 곤란할 수 있으며 또한 입찰참가자격에 대한 불필요한 민원을 야기시킬 수 있다.

관계부서 의견 ●발전소 ▲부에서는 감사의견을 수용하면서 향후 유사 사항이 재발하지 않겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●발전소장은 구매 계약 시 공사 또는 용역이 혼재된 계약의 경우 자재비와 설치비(원가계산)를 통해 명확히 구분하고 또한 관련법령에서 정한 입찰참가자격을 지정할 수 있도록 전직원을 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)